

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2691/2538

นายสมเกียรติ งานทวี

ผู้ร้อง

นายประจวบ ประทีป ณ ถลาง

ผู้คัดค้าน

นายสมเกียรติ งานทวี ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ฎีกานี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา จึงไม่ รับฎีกาผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไปด้วย เหตุ ผู้คัดค้านยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 14104 เลขที่ดิน 985เนื้อที่ประมาณ 29 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดเหนือ(ระเจียง)อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยการครอบครองปรบักษ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 64) ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของผู้ร้องที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับฟังคำเบิกความของนางพยอมเลี้ยวเนลว่านางพยอม ครอบครองที่ดินพิพาทแทนนางเอียนไม่ชอบเพราะนางพยอม เป็นญาตินางเอียนและเป็นบุตรผู้คัดค้าน ย่อมเบิกความเข้าข้างผู้คัดค้านนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการวินิจฉัย ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของผู้ร้องที่ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับฟังคำเบิกความ
ของนางพยอมเลี้ยวเนลว่านางพยอม ครอบครัวที่ดินพิพาทแทนนางเอียนไม่ชอบเพ
ระนางพยอม เป็นญาตินางเอียนและเป็นบุตรผู้คัดค้าน ย่อมเบิกความเข้าข้างผู้
คัดค้านนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการวินิจฉัย ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาล
เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ชลอ บุญยเนตร-สมมาตร พรหมานุกูล-สละ เทศร่ำพรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>